



מדינת ישראל  
משרד המשפטים

מס' התיק: 75/14

בפני המפקח על רישום מקרקעין  
תל אביב

התובעים: 1. עמית קוזי  
2. נטלי זריהן  
מרחוב אשרמן 17 ב' דירה 4 תל אביב

- נ ג ד -

הנתבעים: 1. אלון דסטגר  
2. דינה דסטגר  
מרחוב אשרמן 17 ב' דירה 2 תל אביב

## ה ח ל ט ה

התובענה דנן עניינה בבית ברחוב אשרמן יוסף 17 תל אביב הבנוי על חלקה 39 בגוש 6163 (להלן: "הבית").

ביום 11.03.14 הגישו התובעים כתב תביעה מתוקן בהתאם להחלטתי מיום 26.02.14 בב"ב 98/14 בתיק 97/14 (הליך נוסף המתנהל בין התובעים דנן, ביחד עם תובעים נוספים, כנגד הנתבעים דנן, בגין עבודות בניה שהחלו הנתבעים לבצע ברכוש המשותף בבית) (להלן: "ההליך המקביל").

התובעים עותרים לחיוב הנתבעים בתשלום סך של 5,000 ₪ בגין תיקונים שביצעו בדירתם כתוצאה מחדירת מים מדירת הנתבעים, בתשלום הפסד 2 ימי עבודה במהלך השיפוצים, בתשלום סך של 1,900 ₪ בגין גגון שהותקן בדירתם בשל נזקים מכוונים שנגרמו על ידי הנתבעים ובתשלום הוצאות משפט.

בנוסף נתבקש צו המחייב את הנתבעים לסלק חומרי בנייה מחצר הבית, הכניסה וחדר המדרגות וכן לחייב את הנתבעים על פי פקודת ביזיון בית המשפט בגין שימוש המבוצע על ידם בגג בניגוד לפסק דין שניתן על ידי המפקחת הבכירה מירה אריאלי בתיקים 50/13 ו- 51/13 (להלן: "ההליך הקודם").

לאחר שבחנתי את כתב התביעה בתיק זה הגעתי למסקנה כי אין למפקח על רישום מקרקעין סמכות לדון בתובענה.

סמכותו של המפקח על רישום מקרקעין להכריע בסכסוכים נקבעה בסעיף 72 לחוק המקרקעין תשכ"ט-1969 (להלן: "החוק") הקובע:

"72. (א) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר זכויותיהם או חובותיהם לפי התקנון או לפי סעיפים 58, 59 או 59א עד 59ח, לפי חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח-2008 או לפי סעיפים 6נט עד 6סא, 21ב ו-27ג לחוק הבזק, תשמ"ב-1982 יכריע בו המפקח.



מדינת ישראל  
משרד המשפטים

מס' התיק: 75/14

בפני המפקח על רישום מקרקעין  
תל אביב

(ב) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת או לגבי הרכוש המשותף, רשאי התובע להביאו, לפי בחירתו, לפני בית משפט מוסמך או לפני המפקח.  
(ג) האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) יחול גם במקרה שמחזיק הדירה מטעם בעל הדירה או המתחזק הוא צד לסכסוך, ואם היתה דירה מוכרת בחכירה לדורות או בחכירת משנה לדורות - גם אם צד לסכסוך הוא המחכיר לדורות או מחכיר המשנה לדורות.  
(ד) האמור בסעיף זה אינו גורע מתקפו של הסכם למסור סכסוכים כאמור להכרעת בורר"

בתי המשפט נתנו פירוש דווקני לסעיף 72 המצוטט לעיל וקבעו כי אין להרחיב את פירושו.

כפי שנקבע בד"נ 20/73 שחנע נגד סדובסקי ואח' פ"ד כ"ח (1) עמ' 730 בעמ' 733 מפי מ"מ הנשיא זוסמן (כתוארו אז): "סעיף 72 לחוק המקרקעין... מרחיב אמנם את סמכותו של המפקח, היכול עכשיו לדון גם בתביעת נזיקין בעילה של הסגת גבול, ולענין זה נעשתה סמכותו מקבילה לזו של בית המשפט, אך... אין הוא רשאי לדון בתביעות נזיקין אחרות".

לחיזוק טיעון זה יש להוסיף כי הלכה פסוקה היא שגם עילות המטרד והיפר חובה חקוקה אינן בסמכותו של המפקח (ראה ע"א 664/71 עורבאי ואח' נגד נקר פ"מ ע"ח 130 וכן ע"א 458/69 שליש נגד גולדברג פ"ד כ"ד (1) 231).

העולה מכך הוא כי משרצה המחוקק להעניק למפקח סמכות לדון בעילה מסוימת, עשה זאת באופן מפורש ומכאן, כאשר עילות אחרות אינן מוגדרות במפורש בחוק המקרקעין, הן אינן בסמכותו של המפקח.

תקנה 78 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), התשע"ב-2011 אמנם מחילה את תקנות סדר הדין האזרחי בשינויים המחוייבים על סדרי הדין בפני המפקח בכל ענין שלא נקבעה לגביו הוראה אחרת בחוק או בתקנות המקרקעין. אולם אין בכוחו של מחוקק המשנה אשר התקין את התקנה הנ"ל להעניק למפקח סמכות עניינית שלא ניתנה לו בחוק המקרקעין על ידי המחוקק הראשי.

הסעדים המבוקשים בתובענה דנן הינם סעדים שמקורם נזיקי - כך מבקשים התובעים לחייב את הנתבעים בתשלום פיצוי בגין נזקים שנגרמו לדירתם. כך מבקשים הם פיצוי בגין אובדן ימי עבודה במהלך ביצוע השיפוץ עקב נזקים אלו. כך מבקשים הם שיפוי בגין עלות התקנת גגון עקב פעולות מכוונות של הנתבעים - זריקת שמן ומזון. כל אלו סעדים שמעצם טיבם וטבעם עילתם ומקורם נזיקי.

כאמור, עילת התביעה היחידה במסגרת פקודת הנזיקין [נוסח חדש], בה ניתנה למפקח סמכות עניינית מקבילה לזו של בית משפט שלום, היא עילה בעוולה של הסגת גבול. ביתר העוולות שבפקודת הנזיקין אין מפקח על רישום מקרקעין מוסמך עניינית לדון. הסעדים המבוקשים כאמור אינם קשורים לעוולה של הסגת גבול שממילא לא נטענה.

אין כל טענה או איזכור בכתב התביעה לעילה כלשהי שמקורה בהוראות חוק המקרקעין או בהוראות תקנון הבית, ולא בכדי. אין כל הוראה כנ"ל המסמיכה את המפקח לדון בעילות הנזיקיות



מדינת ישראל  
משרד המשפטים

מס' התיק: 75/14

בפני המפקח על רישום מקרקעין  
תל אביב

האמורות בחוק או בתקנון. בפרט אמורים הדברים לגבי נזקים עקיפים והוצאות עקב פעולות נזיקיות מכוונות של הנתבעים כנטען. ויודגש, המפקח מוסמך להורות על מתן צוי עשה שעניינם חיוב בביצוע תיקונים בשל נזקי רטיבות מכח הוראות התקנון המצוי. צו כנ"ל לא נתבקש בהליך דנן ובכל מקרה אין בסמכות זו להקנות למפקח את הסמכות לפסוק פיצויים נזיקיים, אף אם אלו קשורים בנזקי רטיבות.

לאור האמור לעיל הרי שאינני מוסמך לדון בחלק התובענה שעניינו בפסיקת פיצויים.

ויודגש, אף אם יטען כי קבלת פיצוי בגין נזקי רטיבות כמוהו כמתן צו עשה לתיקון הליקויים, הרי שבהליך דנן נתבעים סעדים נזיקיים נוספים שאינם רק בגין תיקוני רטיבות. כך, פיצוי בגין אובדן ימי עבודה. כך, עלות התקנת הגגון, שבינה לבין נזקי הרטיבות אין דבר. רכיבים אלו מהווים חלק ארי מסכום הפיצויים הנתבעים בהליך דנן וגישת הפסיקה בהקשר זה היא שיש להעדיף את האפשרות שאינה גורמת לפיצול הדיון בפני מספר ערכאות. כך גם נקבע בבית המשפט המחוזי בתל אביב ע"י כב' השופטת גרסטל, בע"א (ת"א) 2295/01 מנחמי בוני מגדלי דוד ר"ג בע"מ נגד נציגות הבית המשותף ברחוב ז'בוטינסקי 138 ברמת גן ואח' (לא פורסם): "...ספק רב אם ניתן להעביר חלק מהתביעה לבית משפט אחר, בעוד שחלק אחר נותר לדיון בפני המפקח".

בכל הקשור לעילת התביעה שעניינה "ביזיון בית הדין" בהתייחס להליך הקודם הרי שגם זו אינה מצויה בגדר סמכותי העניינית בהתאם להלכה הפסוקה (ר' המ' (מחוזי י-ם) 99/79 סימנובסקי שלמה ואח' נ. נציגות הבית המשותף, פס"מ תש"מ א' 217 וכן ע"א (מחוזי ב"ש) 1268/01 פרץ נ. חזוות (פורסם בנבו)).

נותרה, אם כן, סוגיית הסעד שעניינו פסולת וחומרי בניה שמבוקש כי הנתבעים יסלקו מן הרכוש המשותף.

מדובר בסעד הקשור בקשר ישיר לסכסוך אשר מתנהל במסגרת ההליך המקביל בין הצדדים ועניינו בנייה שהחלו לבצע הנתבעים ברכוש המשותף. מטעם זה אף הוגשה בקשה למתן צו מניעה זמני על ידי התובעים דנן במסגרת ההליך המקביל.

לא ניתן לנהל במקביל הליכים שעניינם באותה עילת התביעה ובין אותם צדדים (אף אם ישנם תובעים נוספים בהליך המקביל).

ויודגש, בהתאם להוראות תקנה 44 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד - 1984, לא ניתן להגיש תביעה נפרדת לקבלת סעד הנובע מאותה עילת תביעה, במיוחד כאשר ההליך בגין אותה עילת תביעה עודנו מתנהל.

לאור האמור הרי שסעד זה, המפורט בסעיף 21 לכתב התביעה, נכלל בגדר עילת התביעה בהליך המקביל ויש למוחקו מכתב התביעה דנן.



מדינת ישראל  
משרד המשפטים

מס' התיק: 75/14

בפני המפקח על רישום מקרקעין  
תל אביב

בפסק דין שניתן בבית המשפט המחוזי בת"א ע"י כב' השופטת חיות ב-ע"א 1730/99 ז.ה.ר בע"מ ואח' נ. יום טוב בע"מ (לא פורסם) נקבע כי למפקח על רישום מקרקעין ישנה הסמכות להעביר תביעות לבית משפט השלום: "בנסיבות אלה, לא היה מקום לדחות (ע"י המפקח, א.ס.) את העתירה החילונית שהעלו המערערות והיה זה מן הראוי להעתר לה ולהעביר את התביעות שבנדון לבית משפט השלום המוסמך, על מנת שהמערערות תוכלנה להביא את תביעותיהן בפניו".

חיזוק לעמדות אלה נמצא במאמרה של כב' נשיאת בתי משפט השלום במחוז תל אביב – יפו, השופטת עדנה בקנשטיין, במאמרה "הלא יעבירונו עוד?", עלי משפט כרך ה' מרץ 2006 (תשס"ו), 7.

לאור האמור לעיל, ובהתאם להחלטה שניתנה בבית המשפט המחוזי בתל אביב ע"י כב' השופט ד"ר קלינג בת"א (ת"א) 1098/01 פיק נכסים בע"מ נגד נציגות הבית המשותף תק – מח 2002 (2) 3071, למפקח על רישום מקרקעין ישנה הסמכות בהתאם להוראות סעיף 79(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד – 1984, להעביר תביעה, שאינה בסמכותו, לבית המשפט המוסמך.

לאור האמור לעיל, ולאור היות הסמכות לדון בתובענה נתונה לבית משפט אחר, אני מורה, בהתאם לסעיף 79(א) הנ"ל, על העברת התביעה לדיון לבית-משפט השלום בתל אביב המוסמך לדון בתובענה.

כאמור לעיל אני מורה על מחיקת הסעד המפורט בסעיף 21 לכתב התביעה.

מאחר והחלטתי זו ניתנה על יסוד כתב התביעה ועוד בטרם הוגש כתב הגנה מטעם הנתבעים, אין צו להוצאות.

ככל שיידרש תשלום אגרה בבית משפט השלום לצורך ניהול ההליך שם, אני מורה כי תושב לתובעים האגרה ששולמה בעת פתיחת ההליך דנן במלואה, לאחר המצאת אישור בדבר תשלום האגרה בבית המשפט כאמור.

המזכירות תמציא החלטה זו לצדדים בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתנה בלישכתי היום י' אדר ב תשע"ד, 12 מרץ 2014, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן  
מפקח על רישום מקרקעין  
בתל אביב